



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 37 DEL 26/01/2026	OGGETTO: Decreto Legge n. 91/2017 – Decreto del Consiglio dei Ministri del 17.12.2021 (GURI del 18.02.2021). Affidamento incarico, ai sensi dell'art. 24 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 50/2016, per la redazione dello studio di fattibilità tecnico economica, dell'intervento "Riqualificazione urbana di Piazzetta Madonna delle Grazie e di Piazzetta San Romano". ex art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., - Determina di Liquidazione.
Registro Generale N. 54 DEL 27/01/2026	

L'anno duemilaventisei, il giorno ventisette, del mese di gennaio nel proprio Ufficio.

CUP: J26F23000000006

CIG: 9649900565

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO

- il Decreto Sindacale n. 20/2025, con cui è stato affidato al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;

PREMESSO CHE

- il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, reca «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»;
- l'art. 6 -quater del decreto-legge n. 91 del 2017, introdotto dall'art. 12, comma 1, lettera a), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, ha previsto l'istituzione del «Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale», di seguito «Fondo», presso l'Agenzia per la coesione territoriale, finalizzato al rilancio e all'accelerazione del processo di progettazione nei comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria nonché in quelli ricompresi nella mappatura aree interne, con una dotazione complessiva di 161.515.175 euro, di cui 16.151.518 euro per il 2021 e 145.363.657 per il 2022, in vista dell'avvio del ciclo di programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali del Fondo sviluppo e coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2021 e con comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18.02.2022 si sono rese note le modalità di ripartizione, i termini, le modalità di accesso e di rendicontazione dei contributi agli Enti beneficiari a valere sul Fondo;
- il contributo assegnato a ciascun ente beneficiario, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022, è riportato nell'allegato A del suddetto Decreto che per il Comune di Avella corrisponde per l'annualità 2021 ad € 5.067,83 e per l'annualità 2022 ad € 45.610,50 per un totale complessivo di € 50.678,33;
- l'art. 16 del D. L. 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. decreto aiuti bis) convertito in legge 21/02/2022 n. 142 ha apportato modifiche ai commi 3 e 8 bis dell'art. 6 quater del D.L. 20/06/2017, n. 91 (legge 123/2017) nel modo seguente:
All'art. 6 quater del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, secondo periodo, le parole “entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro dodici mesi dalla pubblicazione del decreto”;
- b) al comma 8 bis, le parole “fino a 5.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “**fino a 20.000 abitanti**”.

PRESO ATTO CHE

- il Comune di Avella, alla luce delle modifiche apportate al D.L. 91/2017, ovvero comune al di sotto dei 20.000 abitanti, può utilizzare il suddetto contributo avviando una o più procedure di affidamento di incarichi tesi alla redazione di progetti di fattibilità tecnica economica così come previste dall'art. 4, comma 2, del DPCM del 17 dicembre 2021;
- Che gli affidamenti di cui al predetto comma 2 devono essere disposti per l'intera somma assegnata, entro e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del suddetto DPCM, pena la revoca del contributo;
- **delibera di giunta comunale n. 12 del 19.01.2023**, esecutiva ai sensi di legge, si dava atto di indirizzo al responsabile del settore tecnico ad avviare tutte le procedure necessarie per gli affidamenti degli incarichi professionali così come previsto dall'art 4 comma 2 del DPCM 17.12.2021 “Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale”, parimenti indicando gli interventi a farsi nella 1) Riqualficazione urbana di Piazzetta san Nicola e di Piazzetta San Pietro CUP J24J23000020006 e nella 2) Riqualficazione urbana di Piazzetta Madonna delle Grazie e di Piazzetta San Romano CUP J26F23000000006;
- per l'attuazione dell'intervento “**Riqualficazione urbana di Piazzetta Madonna delle Grazie e di Piazzetta San Romano** è necessario provvedere da parte della stazione appaltante all'affidamento del servizio “**Redazione studio di fattibilità tecnica ed economica**”;
- per carenza di personale tecnico idoneo e disponibile l'Ufficio tecnico della Stazione appaltante non è nella condizione di poter svolgere tali attività e pertanto si intende procedere, ai sensi dell'art. 24 comma 1 lettera d) del D. Lgs. N. 50/2016, all'affidamento dell'incarico de quo a soggetti di cui all'art. 46 del D. Lgs 50/2016 in possesso dei requisiti previsti dalla norma;

CONSIDERATO

- che l'importo stimato da corrispondere per l'espletamento del servizio di cui sopra risulta pari a complessivi € 23.339,17 onnicomprensivi;
- che la spesa trova la necessaria copertura finanziaria a valere su risorse di cui al DPCM sopracitato;
- che resta inteso che si procederà alla liquidazione delle competenze dopo la consegna da parte del professionista degli elaborati, previa emissione delle relative fatture, e dell'accredito delle somme da parte del ministero competente;

PRESO ATTO CHE con Determina Dirigenziale n°29 del 08/02/2023 RG n°45 si avviava, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, la procedura per l'affidamento, mediante Trattativa Diretta (TD) sul MEPA per l'importo a base d'asta per complessivi €23.339,17 comprensivo di IVA;

DATO ATTO che con determina n. 041/2023 rg n. 066 del 16.02.2023, si è proceduto ad all'Arch. Eugenio Certosino nato a Napoli il 22.12.1972, residente a Marano di Napoli C.F. n. CRTGNE72T22F839Y Part. IVA n. 05428811219 per l'espletamento del servizio di “Redazione studio di fattibilità tecnica ed economica”, relativamente all'intervento “Riqualficazione urbana di Piazzetta Madonna delle Grazie e di Piazzetta San Romano”, come risultante dagli esiti della procedura M.E.P.A - trattativa diretta n. 3432489 atto di stipula del 16.02.2023;

ACCERTATO che l'incarico è stato svolto con professionalità e diligenza;

VISTA la fattura n. 1/26 del 08.01.2026, acquisita al prot. n. 869 del 23.01.2026, dell'importo pari a complessivi € 23.339,17, di cui € 18.394,68 per imponibile, € 735,79 per cassa, € 4.208,70 per iva, emessa dall'operatore all'Arch. Eugenio Certosino nato a Napoli il 22.12.1972, residente a Marano di Napoli C.F. n. CRTGNE72T22F839Y Part. IVA n. 05428811219 per l'espletamento del servizio di “Redazione studio di fattibilità tecnica ed economica”, relativamente all'intervento “Riqualficazione urbana di Piazzetta Madonna delle Grazie e di Piazzetta San Romano”;

ATTESO

- che il CUP dell'intervento è il seguente: CUP J26F23000000006;
- che il CIG relativo alla procedura de quo è il seguente: 9649900565;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

RICONOSCIUTA per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 14 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

ACQUISITO per il presente provvedimento il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria, reso dal responsabile del settore finanziario, che di seguito sottoscrive;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate di:

DI LIQUIDARE, la fattura n. 1/26 del 08.01.2026, acquisita al prot. n. 869 del 23.01.2026, dell'importo pari a complessivi € 23.339,17, di cui € 18.394,68 per imponibile, € 735,79 per cassa, € 4.208,70 per iva, emessa dall'operatore all'Arch. Eugenio Certosino nato a Napoli il 22.12.1972, residente a Marano di Napoli C.F. n. CRTGNE72T22F839Y Part. IVA n. 05428811219 per l'espletamento del servizio di "Redazione studio di fattibilità tecnica ed economica", relativamente all'intervento "Riqualificazione urbana di Piazzetta Madonna delle Grazie e di Piazzetta San Romano";

DI DARE ATTO CHE:

1. il costo dell'affidamento trova la necessaria copertura finanziaria a valere su risorse di cui al DPCM sopracitato, imputato al Capitolo 983.2 – Impegno 404/2023 gestione R.R.;
2. il CUP dell'intervento è il seguente: CUP J24J23000020006
3. il CIG relativo alla procedura de quo è il seguente: 96514547CB;
4. il Responsabile unico del procedimento è l'Arch Pasquale Maiella;
5. di provvedere alle pubblicazioni in ordine agli obblighi pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al D. Lgs. 33/14;
6. ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 27/01/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 26/01/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: DL. N. 91/2017- AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICO RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZETTA MADONNA DELLE GRAZIE E PIAZZETTA SAN ROMANO- DETERMINA DI AFFIDAME

CIG: 96514547CB **CUP:** J24J23000020006

Descrizione Capitolo: RIQUALIFICAZIONE URBANA E QUALITÀ DEL DECORO URBANO DELLE PIAZZETTE M. DELLE GRAZIE, S. CANDIDA, S. ROMANO

Vincolo Bilancio:**Vincolo Tesoreria:**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
2.02.01.09.0 12	8.1	983.2		2023	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
404	€ 23.339,17	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore**Denominazione:** DIVERSI - **Progressivo Fornitore:** 76**Codice Fiscale:** 00000234552 **P.Iva:** 00000234552**LIQUIDAZIONE**

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
121	23.339,17	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

DIVERSI

Avella (AV), 27/01/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 27/01/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 27/01/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 87, e vi rimarrà fino al 11/02/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 54 del 27/01/2026;

Oggetto: Decreto Legge n. 91/2017 – Decreto del Consiglio dei Ministri del 17.12.2021 (GURI del 18.02.2021). Affidamento incarico, ai sensi dell'art. 24 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 50/2016, per la redazione dello studio di fattibilità tecnico economica, dell'intervento "Riqualificazione urbana di Piazzetta Madonna delle Grazie e di Piazzetta San Romano". ex art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., - Determina di Liquidazione.

Avella (AV), 27/01/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to dott. Pasquale Maiella